

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 562/2538 พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์
นายสัมพันธ์ เยี่ยมเจริญ จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี และไม่ริบรณต์ของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เฉพาะของกลางเป็นให้ริบ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น ที่จำเลยฎีกาขอให้ไม่ริบรณต์ของกลางเนื่องจากไม้ที่จำเลยรับไว้มีปริมาณน้อย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้าม

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี และไม่ริบรณต์ของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เฉพาะของกลางเป็นให้ริบ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น ที่จำเลยฎีกาขอให้ไม่ริบรณต์ของกลางเนื่องจากไม้ที่จำเลยรับไว้มีปริมาณน้อย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้าม

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-สมมาตร พรหมานุกูล)

ศาลจังหวัดมุกดาหาร - นายสมชัย วิชญ์ไพศาลกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ